宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（全45問・第4回）

第 1 部：問題編　／　最新法令準拠

問 1　次の判決文（要旨）を読み、次のア～エの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

（判決文の要旨）期間満了による家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、一個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものとすることはできず、両債務の間に著しい価値の差が存しうることからしても、両債務を相対立させてその間に同時履行の関係を認めることは、必ずしも公平の原則に合致するものとはいいがたい。したがって、両債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たない。（最高裁判所昭和49年9月2日判決の要旨）

ア．判決文によれば、賃貸借が期間満了により終了した場合、賃借人は、特別の約定がなくても、賃貸人から敷金の返還を受けるまでは、家屋の明渡しを拒むことができる。

イ．賃借人は、敷金返還請求権を被担保債権として、家屋について留置権を行使することはできない。

ウ．賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

エ．賃借人は、賃貸借の存続中、賃貸人に対し、敷金をその賃料債務の弁済に充てることを請求することができない。

問 2　条件及び期限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．停止条件付法律行為は、当事者が特段の意思を表示していない場合であっても、条件が成就したときは、法律行為の時に遡ってその効力を生ずる。

イ．条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

ウ．期限は、債務者の利益のために定めたものと推定される。

エ．不法な条件を付した法律行為は、その条件のみが無効となり、法律行為自体は条件の付かないものとして有効となる。

問 3　代理権を有しないAが、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Cが、Aに代理権がないことを過失によって知らなかった場合には、Aが自己に代理権がないことを知っていたときであっても、Cは、Aに対し、履行又は損害賠償の請求をすることができない。

イ．Cは、Aに代理権がないことを知っていた場合であっても、Bが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。

ウ．Aが行為能力の制限を受けていた場合、Aは、Cに対し、無権代理人としての履行又は損害賠償の責任を負わない。

エ．Bが当該売買契約を追認した場合、当該売買契約は、別段の意思表示がない限り、追認の時からBに対して効力を生ずる。

問 4　消滅時効に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

b．人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものであっても、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

c．権利についての協議を行う旨の合意が口頭でされた場合であっても、その合意があった時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない。

d．確定判決によって確定した権利については、もとの権利の時効期間が10年より短いものであっても、確定判決によって時効期間が延長されることはなく、もとの時効期間がそのまま適用される。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 5　占有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えによりその物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、この訴えは、占有を奪われた時から3年以内に提起しなければならない。

イ．占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができないが、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

ウ．取引行為によって、平穏かつ公然と不動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその不動産について行使する権利を取得する。

エ．悪意の占有者であっても、善意の占有者と同様に、占有物から生ずる果実を取得することができる。

問 6　質権及び留置権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 不動産質権の存続期間は20年を超えることができず、これより長い期間を定めたときであっても、その期間は20年とされる。
b. 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができず、設定行為に別段の定めがない限り、その債権の利息を請求することができる。
c. 留置権者が、債務者の承諾を得ないで留置物を賃貸した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
d. 留置権は、留置権者が留置物の占有を失ったときであっても、消滅しない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 7　債権者代位権及び詐害行為取消権に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き、被代位権利を行使することができない。
b. 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
c. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利であっても、債務者に属する権利を行使することができる。
d. 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から5年を経過したときは、提起することができない。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 8　贈与に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができ、履行の終わった部分についても解除をすることができる。
イ．贈与者は、贈与の目的である物について、売主と同様に、種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合したものを引き渡す義務を負い、特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されることはない。
ウ．負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
エ．贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、遺贈に関する規定は一切準用されない。

問 9　不法行為に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者も損害賠償責任を負わない。
b. 胎児は、不法行為に基づく損害賠償の請求権については、生まれた後でなければ権利能力を有しないから、出生前に父が不法行為により死亡した場合、その子は、加害者に対して自己の損害の賠償を請求することができない。
c. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
d. 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 10　遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．直系尊属のみが相続人である場合、遺留分を算定するための財産の価額に乗ずる遺留分の割合は、2分の1である。
イ．遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様である。
ウ．相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、相続が開始しても相続人とならない。
エ．遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて、遺贈又は贈与の目的物そのものの返還を請求することができる。

問 11　借地借家法に規定する借地権（一時使用目的のものを除く。）に関する次の記述のうち、同法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．契約の更新の後に借地上の建物が滅失した場合であっても、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

イ．契約の更新の後に借地上の建物が滅失し、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができ、借地権はその申入れの日から3か月を経過することによって消滅する。

ウ．一定の期間地代を増額しない旨の特約は、借地権者に不利なものとして無効である。

エ．借地権者の地代不払を理由として借地契約が解除された場合であっても、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

問 12　借地借家法第38条の定期建物賃貸借（以下この問において「定期建物賃貸借」という。）及び同法第39条の取壊し予定の建物の賃貸借に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a．法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるが、この特約は、その建物を取り壊すべき事由を記載した書面又は電磁的記録によってしなければならない。

b．定期建物賃貸借をしようとするときに建物の賃貸人が建物の賃借人に交付する、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面は、賃貸借契約書とは別個独立の書面であることを要する。

c．期間が1年以上である定期建物賃貸借において、建物の賃貸人が、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなかったときは、その終了を賃借人に対抗することができないが、その期間経過後に通知をした場合には、その通知の日から6か月を経過した後は、終了を対抗することができる。

d．定期建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、借賃増減額請求権に関する借地借家法第32条の規定は適用されない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 13　建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．共用部分の共有者は、その有する専有部分と分離して、共用部分の持分のみを第三者に譲渡することができる。

イ．一部共用部分は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者全員の共有に属する。

ウ．管理者は、規約に特別の定めがあるときであっても、共用部分を所有することはできない。

エ．規約により共用部分とされた附属の建物は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

問 14　不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。

イ．区分建物でない建物について、表題部所有者から当該建物を買い受けた者は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することができる。

ウ．権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならず、登記義務者に登記手続を命ずる確定判決がある場合であっても、登記権利者が単独で申請することはできない。

エ．登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記を申請する場合において、登記義務者が正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、その申請をすることはできない。

問 15　都市計画法に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。

b．市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

c．都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

d．市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 16　都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

ア．開発許可を受けた者は、開発区域の位置、区域及び規模その他の開発許可の申請書に記載した事項を変更しようとする場合、その変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

イ．都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管しなければならないが、請求があった場合であっても、その写しを交付する必要はない。

ウ．開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物であっても、建築することができない。

エ．都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

問 17　次のような敷地（第一種住居地域内の部分 200㎡、近隣商業地域内の部分 100㎡、合計 300㎡）に建築物を建築する場合、建築基準法の規定によれば、当該建築物の延べ面積の最高限度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

（条件）敷地は幅員 6m の道路のみに接している。都市計画において定められた容積率は、第一種住居地域が 10 分の 30、近隣商業地域が 10 分の 40 である。前面道路の幅員に乗ずる数値は、第一種住居地域が 10 分の 4、近隣商業地域が 10 分の 6 とし、特定行政庁の指定等はなく、他の制限は考慮しないものとする。

ア．延べ面積の最高限度は、720㎡である。

イ．延べ面積の最高限度は、840㎡である。

ウ．延べ面積の最高限度は、960㎡である。

エ．延べ面積の最高限度は、1,000㎡である。

問 18　建築基準法に規定する建築協定に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a．建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、原則として、その全員の合意により建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければならない。

b．認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

c．建築協定は、認可の公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ。

d．建築協定は、市町村の条例による定めの有無にかかわらず、都市計画区域内であれば、どの区域においても締結することができる。

ア．a、b

イ．a、c

ウ．b、d

エ．c、d

問 19　国土利用計画法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．都道府県知事は、法第 23 条の届出（事後届出）があった場合において、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告するときは、原則として、その届出があった日から起算して 6 週間以内にしなければならない。

イ．都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的に加え、対価の額が著しく適正を欠くと認めるときは、対価の額についても勧告をすることができる。

ウ．都道府県知事は、事後届出に係る勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

エ．注視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、法第 27 条の 4 の届出をした場合、その届出をした日から起算して 3 週間を経過する日までの間は、原則として、その契約を締結してはならない。

問 20　農地法（以下この問において「法」という。）に関する次のa～dの記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 市街化区域内にある農地を駐車場用地に転用する目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
b. 遺産の分割によって農地の所有権を取得した者は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
c. 法第5条第1項の許可を受けなければならない農地の売買契約を、その許可を受けずに締結した場合であっても、その売買契約は当事者間においては有効である。
d. 採草放牧地を農地にする目的で取得する場合には、法第5条第1項の許可を受けなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 21　宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

ア．宅地造成等工事規制区域は、国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する。
イ．宅地造成等工事規制区域内において、農地において行う盛土であって、高さが1.5mの崖を生ずるものは、宅地において行うものではないから、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
ウ．宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
エ．都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることはできない。

問 22　土地区画整理法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができるが、その宅地について賃借権等の権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
イ．宅地について所有権又は借地権を有する者は、数人共同して土地区画整理事業を施行することはできるが、1人で施行することはできない。
ウ．土地区画整理組合は、換地計画を定めようとする場合においては、当該換地計画を公衆の縦覧に供する必要はない。
エ．換地計画において換地を定める場合においては、換地は、従前の宅地と地積が同一でなければならない。

問 23　印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．「建物を5,500万円（うち消費税額等500万円）で売買する」旨を記載した建物の売買契約書の印紙税の記載金額は、5,500万円である。
イ．贈与契約書は、譲渡の対価がないため、印紙税は課されない。
ウ．個人が自己の居住の用に供していた建物を売却し、その代金を受け取った際に作成する受取書には、印紙税が課される。
エ．当初の売買契約書に記載された契約金額1,000万円を1,200万円に増額する旨を記載した変更契約書の記載金額は、200万円である。

問 24　固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．質権の目的である土地については、その土地の所有者が固定資産税の納税義務者となり、質権者が納税義務者となることはない。
イ．固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある固定資産税の納税者は、都道府県知事に審査の申出をすることができる。
ウ．土地及び家屋の固定資産税の課税標準となる価格は、毎年度評価替えが行われる。
エ．住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分（住宅の床面積の10倍までの部分に限る。）に係る固定資産税の課税標準は、当該住宅用地の価格の3分の1の額とされる。

問 25　地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
イ．不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち、いずれか1つを勘案すれば足りる。
ウ．標準地は、国土交通大臣が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において選定する。
エ．公共事業の用に供する土地の取得価格を算定する場合には、公示価格を参考にすれば足り、公示価格を規準とする必要はない。

問 26　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了の日の30日前から満了の日までの間に、免許申請書を提出しなければならない。

イ．免許権者は、免許に条件を付し、及びこれを変更することができ、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

ウ．本店で宅地建物取引業を営んでいる会社の支店は、当該支店で宅地建物取引業を営んでいない場合であっても、宅地建物取引業法に規定する事務所に該当する。

エ．宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了したときは、速やかに、免許証を免許権者に返納しなければならない。

問 27　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた場合、Aは、その執行猶予期間中であっても、刑の執行を受けていないから、免許を受けることができる。

イ．B社の政令で定める使用人Cが、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者である場合であっても、C自身が役員でない以上、B社は免許を受けることができる。

ウ．D社が業務停止処分に違反したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にD社の役員であったEは、当該取消しの日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

エ．Fが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった場合、Fは、暴力団員でなくなった日から3年を経過すれば、免許を受けることができる。

問 28　宅地建物取引業者の免許の効力等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限らず、新たに宅地の売買契約を締結することもできる。

イ．宅地建物取引業者であるB社が宅地建物取引業を廃止し、その旨の届出をした場合であっても、B社の免許は、その有効期間が満了するまでは効力を有する。

ウ．宅地建物取引業者であるC社が合併により消滅した場合、合併後存続するD社は、C社の免許を承継し、C社の免許に基づいて宅地建物取引業を営むことができる。

エ．宅地建物取引業者Eが免許を取り消された場合、E又はその一般承継人は、Eが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

問 29　宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

イ．不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとして登録を消除された者は、その消除の処分の日から3年を経過すれば、登録を受けることができる。

ウ．宅地建物取引士が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、その者は、当該禁止の期間が満了するまでの間は、登録を受けることができない。

エ．宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地若しくは建物の取引に関する実務の経験が1年以上あれば、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了しなくても、登録を受けることができる。

問 30　宅地建物取引士及び宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．宅建士証を亡失してその再交付を受けた宅地建物取引士は、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

b．宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、この行為には、宅地建物取引士としての職務に直接関係しない私的な行為も含まれ得る。

c．宅地建物取引士資格登録を受けている者は、宅建士証の交付を受けていなくても、重要事項の説明を行うことができる。

d．宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行わなければならない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 31　宅地建物取引業者の事務所等における掲示・備付け及び従業者証明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならず、契約の締結を行う案内所にも同様に掲示しなければならない。

イ．宅地建物取引業者は、一時的に事務の補助をする者を業務に従事させる場合であっても、その者に従業者証明書を携帯させなければならない。

ウ．宅地建物取引業者は、事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

エ．宅地建物取引業者は、宅地建物取引士である従業者に宅地建物取引士証を携帯させていれば、その者に従業者証明書を携帯させる必要はない。

問 32　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aは、本店と支店を設けて事業を営もうとする場合、本店の分については本店の最寄りの供託所に、支店の分については支店の最寄りの供託所に、それぞれ営業保証金を供託しなければならない。

イ．Aから宅地の売買の広告を受託した広告業者は、その広告代金債権について、Aが供託した営業保証金から弁済を受けることはできない。

ウ．Aが免許を取り消されたことにより営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。

エ．Aは、甲県知事の免許を受ける前に営業保証金を供託し、その旨を甲県知事に届け出なければ、免許を受けることができない。

問 33　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

b. 社員が還付充当金を期限までに納付しないため社員の地位を失った場合、その者は、社員の地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

c. 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から手付金等を預かって保管する事業を、必ず行わなければならない。

d. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、その日から2週間以内に、当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 34　宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の建物の売却の媒介を依頼された場合における媒介契約に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. AがBとの間で専任媒介契約を締結し、その有効期間を6か月と定めた場合、その有効期間は3か月とされる。

b. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aが交付する宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面には、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項を記載しなければならない。

c. AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bは、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができない。

d. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、契約締結の日から休業日数を除き7日以内に、当該建物を指定流通機構に登録しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 35　宅地建物取引業者が、区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物）の貸借の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次のa～dの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a. 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名（法人にあっては、その商号又は名称）及び住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地）
b. 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
c. 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容
d. 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め（その案を含む。）があるときは、その内容

ア．a、b
イ．b、d
ウ．b、c
エ．a、c

問 36　宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

a. 支払金又は預り金（受領する額が50万円未満のもの等を除く。）を受領しようとする場合において、国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
b. 代金の額並びにその支払の時期及び方法
c. 移転登記の申請の時期
d. 建物の引渡しの時期

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 37　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の敷地に係る建築基準法の建蔽率及び容積率に関する制限の内容を説明しなければならない。
イ．宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が都市計画法第53条第1項の許可を要する都市計画施設の区域内にあるときであっても、その制限の概要を説明する必要はない。
ウ．宅地の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならず、これらの施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
エ．宅地の造成の工事の完了前に当該宅地の売買の媒介を行う場合、その完了時における形状及び構造を説明すれば足り、必要に応じて図面を交付して説明する必要はない。

問 38　宅地建物取引業者Aが、貸主B及び借主Cとの間の建物の貸借の契約の締結を媒介した場合において、Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aは、37条書面に、移転登記の申請の時期を記載しなければならない。
イ．Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
ウ．Aは、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
エ．Aは、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

問 39　宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCとの間で既存建物の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次のa～dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

a. A及びBは、Cの承諾を得て、37条書面の交付に代えて、宅地建物取引士の記名に代わる措置を講じた電磁的方法により、37条書面に記載すべき事項を提供することができる。
b. Bが37条書面を作成してCに交付すれば、Aは、Cに37条書面を交付する義務を負わない。
c. A及びBは、売買契約を締結する前に、37条書面をCに交付しなければならない。
d. A及びBは、当該建物について実施された建物状況調査の結果の概要を、37条書面に記載しなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 40　宅地建物取引業者A及びB（ともに消費税課税事業者）は、Aが売主から代理の依頼を、Bが買主から媒介の依頼を受けて、共同して宅地（代金6,000万円）の売買契約を成立させた。この場合において、Aが売主から、Bが買主から受領することができる報酬の合計額の上限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、2,046,000円である。
イ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、4,092,000円である。
ウ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、6,138,000円である。
エ．A及びBが受領することができる報酬の合計額の上限は、3,720,000円である。

問 41　宅地建物取引業者が、居住の用に供する建物（1か月の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。）の貸借の媒介を行う場合において受領することができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．消費税課税事業者である宅地建物取引業者Aが、貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けた場合、Aは、借主の承諾を得ていなくても、借主から165,000円を上限として報酬を受領することができる。
イ．消費税免税事業者である宅地建物取引業者Bが、借主のみから媒介の依頼を受け、借主の承諾を得た場合、Bが借主から受領することができる報酬の上限は、165,000円である。
ウ．消費税課税事業者である宅地建物取引業者Cが、貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受け、借主の承諾を得た場合、Cは、貸主及び借主からそれぞれ165,000円を上限として報酬を受領することができる。
エ．宅地建物取引業者Dが、貸主からの依頼に基づいて特別に行った広告の料金に相当する額については、報酬とは別に貸主から受領することができる。

問 42　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過していないものとする。

ア．Bが申込みの撤回をした場合、Aは、速やかに、買受けの申込みに際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
イ．Bが、自ら申し出て、Bの自宅で買受けの申込みをし、同所で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約の解除をすることができる。
ウ．Bが、Aが土地に定着する建物内に設けた案内所であって成年者である専任の宅地建物取引士を置くべきもので買受けの申込みをした場合、Bは、その申込みの撤回をすることができる。
エ．Bが喫茶店で買受けの申込みをし、売買契約を締結した後、建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合であっても、Bは、当該契約の解除をすることができる。

問 43　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物（代金4,000万円）の売買契約を締結する場合に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Aは、Bとの間で手付の額を1,200万円とする定めをした場合であっても、800万円を超える額の手付を受領することはできない。
b. AとBとの間で、Bが手付を放棄して契約を解除するときは、手付のほかに違約金として200万円を支払わなければならない旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。
c. AとBとの間で、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額を予定せず、違約金も定めなかった場合、Aは、Bの債務不履行による解除に伴う損害賠償として、実際に生じた損害の額を証明すれば、800万円を超える額を請求することができる。
d. AとBとの間で、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、Bがその不適合をAに通知すべき期間を建物の引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は有効である。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 44　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
イ．住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、損害をてん補するための保険金額が1,000万円以上でなければならない。
ウ．資力確保措置の対象となる新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの（建設工事の完了の日から起算して2年を経過したものを除く。）をいう。
エ．住宅販売瑕疵担保保証金は、金銭で供託しなければならず、国債証券等の有価証券をもって充てることはできない。

問 45　宅地建物取引業法に規定する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．都道府県知事は、宅地建物取引士が事務禁止処分事由に該当する場合には、2年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
イ．宅地建物取引士が事務禁止処分を受けたにもかかわらず、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなかった場合であっても、罰則の適用はない。
ウ．宅地建物取引業者が、宅地の売買の広告において、著しく事実に相違する表示をした場合であっても、監督処分の対象となるにとどまり、罰則の適用はない。
エ．宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士資格登録を受けたときは、その登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。